

1521152-93.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521152-93.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521152-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2239198/2021 - 33º Distrito

Policial - Pirituba, 2792/2021 - 33º Distrito Policial - Pirituba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1161.21

VISTOS.

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e V e 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, pois consta que, no dia 02 de setembro de 2021, por volta de 00h, à Rodovia SP 330, 17, São Domingos, São Paulo, participou efetivamente da subtração, para proveito comum, executada por comparsas não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade de L.H., em relação ao caminhão Scania 440 A6X2, placas QLU-

8013, com carga de carnes da JBS avaliada em R\$ 600.000,00, da transportadora Cavaleiro Logistic.

A denúncia foi recebida à fl. 60.

Foi apresentada defesa preliminar à fl. 89.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A Defesa, por sua vez, convertidos os debates em memoriais, pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de receptação, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal. Subsidiariamente, pugnou pela substituição por pena restritiva de direitos e fixação da pena no patamar mínimo legal.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, dando conta dos bens da vítima subtraído pelo réu e seus comparsas.

A autoria é igualmente inconteste.

Na fase inquisitiva o réu permaneceu calado, fls. 15. Em Juízo, afirmou que eu trabalhava na fábrica de laje, e conforme o tempo foi passando, um rapaz pediu para eu trabalhar para ele, e deixou o telefone dele comigo, e se eu quisesse fazer um bico para ligar. Meu serviço foi ficando fraco, quando eu liguei para ele que me disse que tinha um serviço para eu fazer que era transportar um caminhão. Eu não sabia o que era, ele mandou a localização do caminhão, eu fui, peguei o caminhão e fui seguindo ele. Antes de chegar no final da viagem fui abordado. Ele que estava no carro preto, eu não dei para polícia os dados dele. Nego que tenha dito aos policiais que teria participado do roubo. Não conhecia os policiais. Tenho 22 anos de idade e já fui preso por receptação. Não tenho carteira de motorista. Eu fui buscar o caminhão em Campinas, fui de Uber.

Ocorre, porém, que as negativas do réu não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual não convenceram. Não se pode crer que o réu estivesse ao acaso, conduzindo o caminhão roubado, quando fosse do nada abordado pelos policiais e acusado da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse ele efetiva participação nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existem indícios a indicar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar o réu, ou mesmo acusá-lo falsamente.

Tanto é que o réu confirmou que não conhecia os policiais anteriormente.

A fantasiosa versão apresentada pelo réu, secundada pela Defesa no sentido de que o réu não teria tido nenhuma participação no roubo, e que somente estaria conduzindo o caminhão, restou isolada e em absoluto não convenceu.

É certo que a vítima L.H.E.R. não teve condições de reconhecer o réu na fase inquisitiva, como por ela mesmo dito, ficou encapuzada a todo momento, razão pela qual impossível reconhecer qualquer dos roubadores, fls. 10. Em juízo declarou que eu estava com meu amigo, fomos abordados e levados para um cativeteiro. Eu estava fora do caminhão, em um restaurante, quando a gente estava vindo para o caminhão, eles nos pegaram de surpresa. No carro, haviam dois agentes, mas no cativeteiro tinha muita gente, mas eu não vi porque eles mandaram a gente ficar de cabeça baixa. O que nos pegou para colocar no carro, estava armado, e no cativeteiro também tinha arma. Pelo que soube, pegaram o réu conduzindo o meu caminhão. Segundo o policial tinham três no caminhão. O réu não teve participação no roubo do caminhão.

Atenta ao relato prestado pela vítima, observa-se que o crime foi praticado com a atuação de mais agentes além dos dois que realizaram a abordagem, de maneira que resta claro que o acusado efetivamente praticou os fatos narrados na denúncia, sendo, pois, a condenação de rigor.

Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em

sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Mas nem se cogite que a condenação teria por fundamento unicamente as declarações da vítima. Isso porque os policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Neymisson Pereira Nunes e Abner Fernandes Cavalcante da Silva, declararam em juízo, de forma firme, segura e em uma só voz que estávamos em patrulhamento pela rodovia Anhanguera, quando em sentido contrário, passava uma Carreta, acompanhada por um veículo Gol. Como já era prática nossa reprimir esse tipo de roubo, optamos por retornar e proceder a abordagem. Quando fizemos o retorno, o veículo gol fugiu e quanto mais a gente se aproximava, mas perdíamos o sinal, fato este causado pelo bloqueador de sinal, conhecido por jammer, e sempre que isso acontece é roubo de caminhão. Conseguimos abordar o réu na condução do caminhão, e ele acabou confessando sua participação no roubo, que era conduzir o caminhão, pelo que ele receberia cinco mil reais. Solicitamos apoio, e conduzimos o réu ao Distrito Policial. A vítima ainda estava em poder dos meliantes, e nós não tínhamos o paradeiro deles. A vítima foi liberada na cidade de Suzano, ela foi trazida ao Distrito Policial. Reconheceram o réu e não o conheciam anteriormente.

Os policiais narraram de forma clara como se deram os fatos, desde o a percepção do uso do bloqueador de sinais, até a perseguição do réu, sua abordagem, confissão informal e posterior condução ao Distrito Policial.

Assim como a vítima, os policiais eram estranhos ao réu, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem corretamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Assim, tem-se dos autos que o réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, bens de propriedade da vítima, contra quem foi exercida a grave ameaça e restrição de liberdade, mediante emprego de arma de fogo.

Que o réu agiu em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pelas declarações da vítima, seja pela própria dinâmica dos acontecimentos. Ora, a vítima foi abordada por dois indivíduos, sendo que a função do réu foi de assumir a direção do caminhão. Bem, como visto pelos próprios policiais, um quarto elemento conduzindo o veículo Gol, o qual fazia a escolta da carga e logrou êxito em fugir. Veja que na hipótese dos autos o réu foi denunciado não como executor material do crime, mas sim como partícipe. A conduta praticada pelo réu enquadra-se perfeitamente no tipo descrito na peça inicial, de sorte que os argumentos defensivos não se prestam a afastar sua culpabilidade ou mesmo a ilicitude de sua conduta, sendo, pois, a condenação medida que se impõe.

Assim sendo, resta evidente a atuação do acusado no crime em voga, pois, enquanto seus comparsas, de arma de em punho, anunciavam o assalto, o réu, de longe, mantinha vigilância, conferindo segurança e encorajando-os à prática do roubo.

Além disso, clara ficou a participação do réu no roubo que ora se apura, eis que dividas as tarefas entre os agentes, foi incumbida a ele, a conduta de transportar o caminhão roubado.

Assim é que: "Em sede do crime de roubo, o fato de um dos agentes aguardar os demais assaltantes na via pública, dando integral adesão ao cometimento do assalto, caracteriza a qualificadora do concurso de agentes, vez que sua conduta é a de co-autor e não, a de mero partícipe"(TACRIM-SP-AC- Rel. Marrey Neto - RJD 17/137). Nesse compasso, a coautoria por parte do réu está evidente, pois imperioso é o papel do comparsa, que agindo em conluio, facilita, encoraja e acoberta a ação de seu parceiro.

A violência necessária ao reconhecimento do crime de roubo restou comprovada a evidência, tanto que os agentes, dois deles, no total, em patente superioridade numérica, cercaram a vítima, e juntos anunciaram o roubo, ameaçando-as para a entrega do bem, suficientes a impingir na vítima o temor necessário a impedi-la de esboçar qualquer reação, enquanto os outros faziam a segurança cada um com seu papel. E mais, portavam arma de fogo.

Igualmente, a qualificadora prevista no inciso V do §2º, do artigo 157 do Código Penal restou caracterizada, porque o acusado e seus comparsas não se contentaram em apenas subtrair os bens da vítima, levaram-na num outro veículo, encapuzaram-na com sua liberdade tolhida, levaram-na a um cativado, sendo libertada somente após quatro horas depois, tudo de forma absolutamente desnecessária.

Referente ao roubo com emprego de arma de fogo, restou esse igualmente comprovado.

A despeito de não ter havido apreensão da arma, o relato da vítima foi firme no sentido de que um dos comparsas do réu estaria armado no momento do assalto.

Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima: "EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.

RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010).

"A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Em assim sendo, restou exaustivamente comprovado nos autos que o réu, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraiu para proveito comum, bens de propriedade da vítima, sendo, pois, a condenação de rigor.

Por fim, deixo de conceder por ora o benefício da Justiça Gratuita por falta de elementos que assim o permitam. Veja que sequer foi juntada declaração de próprio punho, nesse sentido.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Nesta primeira fase verifico que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, assim, fixo sua pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sobre a pena-base incidirão as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, de sorte que a pena será majorada em 3/8 e alcançará 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Neste sentido: "Em matéria de causa de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento, 1/3, deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações nº

1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1.034.383/1, 1.036.617/0).

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "No que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo."

(Habeas Corpus nº 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, relator).

Na situação, o aumento de 3/8 é o mais indicado, eis que o concurso de agentes e a privação de liberdade da vítima foram fatores preponderantes para consumação do ato, já que se prestaram a tornar real a ameaça empregada contra a vítima, retirando dela a capacidade de esboçar qualquer tipo de reação ou defesa.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, eis que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, pelo que, aumento a pena em mais 2/3, para, não havendo outras circunstâncias, torna-la definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Não havendo outras causas capazes de influenciar na dosimetria da pena, torno definitiva a pena supra.

O condenado iniciará o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque praticaram crime de natureza grave, e delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Neste sentido também: "Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado"

(TACrim, Ap.918.023/1 - São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial ante o fato de tratar-se de roubo praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este que implicou numa maior exposição das vítimas ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra o patrimônio, praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O dia multa será fixado no piso legal, diante da condição econômica do réu.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, a cumprir, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeu crime grave e respondeu a todo o processo preso, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime. No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE

CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional que se encontra recolhido.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de janeiro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA